



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21000473/2009/CA1

///la ciudad de Paraná, capital de la Provincia de Entre Ríos, a los cinco días del mes de abril del año dos mil diecisiete, reunidos en la Sala de Audiencias de la Excmá. Cámara Federal de Apelaciones, los señores miembros de la misma, a saber: Presidente, Dr. Daniel Edgardo Alonso y Jueza de Cámara, Dra. Cintia Graciela Gomez -constituido así el Tribunal de conformidad con lo dispuesto por el art. 109 del RJN- a fin de tratar el expediente caratulado: **"ALMADA, LUIS EMILIO CONTRA ANSES SOBRE ORDINARIO"**, Expte. N° FPA 21000473/2009/CA1, proveniente del Juzgado Federal N° 2 de Paraná, en virtud del recurso de apelación deducido contra la resolución de primera instancia, se someten a estudio las siguientes cuestiones:

PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es justa la sentencia apelada?

SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

A LA PRIMERA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS, EL SR. JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE, DR. EDGARDO DANIEL ALONSO, DIJO:

I- Que llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto a fs. 51 por la parte demandada, contra la sentencia de fs. 44/47.

El recurso se concede a fs. 52. A fs. 55, el Sr. Fiscal General de Cámara contesta la vista corrida oportunamente. Se expresan agravios a fs. 57/60 y quedan los presentes en estado de resolver a fs. 62 vta.

II- Que agravia a la demandada el rechazo de la excepción de cosa juzgada y la extensión del fallo "Badaro"



más allá del 31/12/2006. Reclama, asimismo, la aplicación de la ley 26417. Hace reserva del caso federal.

II- Que la actora, beneficiaria de una jubilación nacional conforme el régimen instituido por la ley 24241, interpone demanda ordinaria contra la Administración Nacional de la Seguridad Social por reajuste y movilidad de sus haberes.

El *a-quo* hizo lugar a la demanda, declaró la inconstitucionalidad de diversas normas y dispuso el reajuste y movilidad de los haberes del actor conforme la doctrina los fallos "Elliff" y "Badaro" de la CSJN, extendiendo la aplicación este último más allá del 31/12/2006, con más el pago de intereses a tasa pasiva.

Contra dicha decisión se alza la apelante.

IV- Que tal como lo señala el Sr. Fiscal General, a la luz de lo resuelto por la C.S.J.N. en la causa "Pedraza, Héctor Hugo c/ Anses s/ Acción de Amparo" el 6 de mayo de 2014, y de la Ac. 14/2014, este Cuerpo resulta competente para entender en la presente causa.

V- a) Que los fundamentos expuestos por la demandada en relación al rechazo de la excepción de cosa juzgada no se condicen y no aporta argumento alguno con lo resuelto en la sentencia cuestionada. Lo mismo se advierte respecto de lo expresado respecto de la ley 26417, razón por la cual no corresponde su tratamiento por esta Alzada.

b) Que, en relación a la extensión temporal del fallo "Badaro", corresponde acoger dicho agravio toda vez que dicho fallo sólo debe aplicarse hasta el 31/12/2006 (cfr. CSJN, "Berón Ángel Natal c/ ANSES s/ Reajustes varios",





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21000473/2009/CA1

sentencia del 03/05/2011), rigiendo para el período posterior los aumentos decretados por el PEN y los previstos legalmente, al no haberse demostrado su insuficiencia o incorrección. Conforme ello, corresponde revocar la movilidad dispuesta.

Consecuentemente, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto y revocar parcialmente la sentencia dictada, con costas en el orden causado (art. 21 de la ley 24463).

VI- Que se regulan los honorarios habidos en la presente instancia, pertenecientes a los letrados de la parte demandada, en un 28% de los que oportunamente les sean regulados en la instancia a quo, conforme la proporción de ley y firmes que sean -art. 13 de la ley 21839, t.o. por ley 24432-.

Voto a esta primera cuestión por la negativa.

La Sra. Jueza de Cámara, Dra. Cintia Graciela Gomez, por los mismos fundamentos, adhiere al voto precedente.

A LA SEGUNDA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS, EL SR. JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE, DR. EDGARDO DANIEL ALONSO, DIJO:

Que corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto y revocar parcialmente la sentencia dictada, con los alcances fijados precedentemente.

Se imponen las costas de la presente instancia por su orden (art. 21 de la ley 24463).

Se regulan los honorarios habidos en esta instancia, pertenecientes a los letrados de la parte demandada, en un 28% de los que oportunamente les sean regulados en la



instancia a quo, conforme la proporción de ley y firmes que sean -art. 13 de la ley 21839, t.o. por ley 24432-.

Se tiene presente la reserva del caso federal efectuada. Así voto.

La Sra. Jueza de Cámara, Dra. Cintia Graciela Gomez, adhiere al voto precedente.

No siendo para más, se dio por finalizado el acto, labrándose la presente, la que es firmada por los Sres. Jueces de Cámara, por ante mí, que doy fe.

DANIEL EDGARDO ALONSO

CINTIA GRACIELA GOMEZ

**Ante mí
HECTOR RAUL FERNANDEZ
SECRETARIO**

Fecha de firma: 05/04/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ,



#3467923#173518167#20170407073657413



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21000473/2009/CA1

SENTENCIA

Paraná, 5 de abril de 2017.

Y VISTO:

El resultado del acuerdo que antecede;

SE RESUELVE:

Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto y revocar parcialmente la sentencia dictada, con los alcances fijados en los considerandos.

Imponer las costas en esta instancia por su orden (art. 21 de la ley 24463).

Regular los honorarios habidos en esta instancia, pertenecientes a los letrados de la parte demandada, en un 28% de los que oportunamente les sean regulados en la instancia a quo, conforme la proporción de ley y firmes que sean -art. 13 de la ley 21839, t.o. por ley 24432-.

Tener presente la reserva del caso federal efectuada.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y bajen.

DANIEL EDGARDO ALONSO

CINTIA GRACIELA GOMEZ

Ante mí
HECTOR RAUL FERNANDEZ
SECRETARIO

